

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1243/2531

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
พระนครใต้

โจทก์ร่วม

นาย กู ลาม ฮัสเซน

นาย ฮารุณ รา ชิด

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

โจทก์ร่วมมอบพรหมให้จำเลยเป็นตัวอย่างในการสั่งซื้อหากลูกค้าต้องการพรหม
นั้นก็ให้ขายได้แต่จำเลยต้องชำระเงินค่าพรหมให้โจทก์ร่วมตามราคาที่ตกลงกัน หาก
ขายไม่ได้ก็ต้องคืนพรหมแก่โจทก์ร่วมดังนั้นการที่จำเลยไม่ชำระราคาพรหมหรือคืนพรหม
แก่โจทก์ร่วมจึงเป็นเพียงผิดสัญญาที่ตกลงกันไว้เท่านั้นไม่มีมูลความผิดทางอาญา

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานยกยอกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
352 และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์เป็นเงิน 96,900 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

นายกูลาม ฮัสเซน ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 ลงโทษจำคุก 1 ปี ให้จำเลยคืนหรือ ใช้ราคาทรัพย์ 96,900 บาท แก่โจทก์ร่วม

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องโจทก์หรือไม่" ได้ ความจากโจทก์ร่วมว่าก่อนเกิดเหตุโจทก์ร่วมไปติดต่อจำเลยเพื่อจะขายพรม จำเลย ขอตัวอย่างก่อนเมื่อได้แล้วจะติดต่อขายให้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2527 โจทก์ร่วม และนายเอนก สุขอารี้นำพรมไหมแฉะ 8 ผืนไปให้จำเลยซึ่งพักอยู่ที่นารายณ์เกส ท์เฮาส์ซอยสุขุมวิท 53 ดู จำเลยรับพรมไว้และบอกโจทก์ร่วมว่าจะเอาไว้เป็นตัวอย่าง ให้ลูกค้าดู ถ้าขายได้จะติดต่อให้โจทก์ร่วมส่งพรมมาใหม่ ให้โจทก์ร่วมติดต่อกับ จำเลยอีกภายใน 5 วันโจทก์ร่วมไปตามนัดแต่ไม่พบจำเลย จนวันที่ 13 พฤษภาคม 2527 โจทก์ร่วมและนายยาวิก อามัด น้องชายไปหาจำเลยอีก จำเลยบอกว่าติดต่อ ขายพรมได้ 7 ผืน ให้มาเอาเงินค่าพรมวันรุ่งขึ้นพร้อมรับพรมที่เหลืออีก 1 ผืนคืน ครั้นวันรุ่งขึ้นโจทก์ร่วมกับนายยาวิกไปหาจำเลยปรากฏว่าจำเลยขนทรัพย์สินหลบหนีไปในเวลากลางคืน ต่อมาทราบว่าจำเลยนำพรม 3 ผืนของโจทก์ร่วมไปขายที่ ฮ่องกง ตามเอกสารหมาย จ.ร.1 โจทก์ร่วมมีนายเอนกเบิกความสนับสนุนว่า เคยเอา พรม 8 ผืนไปส่งจำเลยที่นารายณ์เกสท์เฮาส์โดยไปกับโจทก์ร่วมจริง พยานปากนี้ไม่ ปรากฏว่าเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลย ทั้งร้อยตำรวจโทพิพัฒน์ก็เบิกความ สอดคล้องกันว่าเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2527 โจทก์ร่วมแจ้งระบุชื่อจำเลยว่าเป็นคน บังคับยกพรม 8 ผืนของโจทก์ร่วมไปจริงคำพยานโจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีน้ำหนัก ที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยไม่ได้รับพรมไปจากโจทก์ร่วมนั้นไม่น่าเชื่อ พยานหลักฐาน

ของจำเลยไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมได้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยได้รับพรหม 8 ผืนของโจทก์ร่วมไว้ในครอบครองมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่าเมื่อจำเลยไม่คืนพรหมหรือใช้ราคาให้โจทก์ร่วม จำเลยจะมีความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่าโจทก์ร่วมไปติดต่ोजจำเลยเพื่อจะขายพรหม ต่อมาเมื่อจำเลยบอกว่าขายไปแล้ว 7 ผืน ให้ไปรับเงินในวันรุ่งขึ้น โจทก์ร่วมก็มิได้หักท้วงว่าจำเลยไม่มีอำนาจขายทั้งไปคอยรับเงินตามนัดด้วย ในบันทึกมอบคดีความผิดอันยอมความได้เอกสารหมายเลข 2 ก็มีข้อความว่า โจทก์ร่วมมอบพรหมให้จำเลยเป็นตัวอย่างในการสั่งซื้อ โดยบอกจำเลยว่าหากลูกค้าต้องการสั่งซื้อให้สั่งโจทก์ร่วมไป หรือหากลูกค้าคนใดต้องการพรหมตัวอย่าง ก็ให้ไปได้แต่ต้องชำระค่าพรหมนั้นข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าโจทก์ร่วมให้จำเลยขายพรหมดังกล่าวได้เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยจะต้องขายพรหมในราคาที่โจทก์ร่วมกำหนดและจำเลยจะได้ประโยชน์อะไรจากการขายจึงเชื่อว่าโจทก์ร่วมให้จำเลยมีสิทธิขายพรหมในราคาเท่าใดก็ได้ เพียงแต่จำเลยต้องชำระเงินค่าพรหมให้โจทก์ร่วมตามราคาที่ตกลงกันเท่านั้นเงินส่วนที่ขายได้เกินตกเป็นประโยชน์ของจำเลย หากขายไม่ได้ก็ต้องนำพรหมคืนโจทก์ร่วม เมื่อจำเลยไม่ชำระราคาพรหมหรือคืนพรหมแก่โจทก์ร่วมก็เป็นเพียงผิดสัญญาที่ตกลงกันไว้เท่านั้นซึ่งโจทก์ร่วมมีสิทธิฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้รูปเรื่องไม่มีมูลความผิดทางอาญา ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ